山西省河道管理条例

（1994年7月21日山西省第八届人民代表大会常务委员会第十次会议通过）

第一章 总 则

第一条 为加强河道管理，促进河道整治，保障防洪安全，发挥河道的综合效益，根据《中华人民共和国水法》和《中华人民共和国河道管理条例》，结合本省实际情况，制定本条例。

第二条 本条例适用于本省境内的河道（包括湖泊、人工水道、行洪区、蓄洪区、滞洪区）。一切单位和个人均应遵守本条例。

对黄河的管理，依照国家有关规定执行。

第三条 省人民政府水行政主管部门是全省河道的主管机关，各地（市）、县（市、区）的水行政主管部门是该行政区域的河道主管机关（以下简称河道主管机关）。河道主管机关的职责是：

（一）宣传和组织实施有关河道管理的法律、法规；

（二）组织编制和实施河道整治、开发利用规划和建设计划；

（三）组织编制和实施河道清障和汛期调度运用计划；

（四）维护河道运行秩序，调处河道水事纠纷；

（五）维护管理河道工程；

（六）开展河道水质监测工作，协同环境保护部门对河道水污染防治实施监督管理。

在主要河流或重点河段，根据需要设置河道管理机构或配备管理人员。河道管理机构在当地人民政府的领导下，组建河道堤防群众管理组织。

第四条 河道管理实行统一管理与分级管理、专业管理与群众管理相结合的原则，并建立区段管理责任制。

汾河、桑干河、滹沱河、漳河、沁河等省内大河或其主要河段，其他跨地（市）河流的重要河段，地（市）之间的边界河道，由省河道主管机关实施管理；跨县（市、区）河流的重要河段，县（市、区）之间的边界河道，由所在地（市）河道主管机关实施管理；其他河道由县（市、区）的河道主管机关实施管理。

第五条 一切单位和个人都有保护河道堤防安全和参加防汛抢险的义务。对在河道维护、整治和防汛抢险中做出显著成绩的单位和个人，由县级以上人民政府给予表彰奖励。

第二章　整治与建设

第六条　河道的整治与建设应当服从流域综合规划，坚持除害兴利的原则，兼顾上下游、左右岸和地区之间的利益，符合国家规定的防洪标准和其他有关技术要求，保证堤防安全、河势稳定和行洪通畅。

对无堤防的河道、河床高于两岸的悬河，应根据行洪实际，逐步筑堤、疏浚和整治。

城市规划区内河道的整治与建设，由河道主管部门会同城建部门确定，并与城市建设总体规划相协调。

第七条　在河道管理范围内新建、改建、扩建的所有建设项目，包括开发水利、防治水害、整治河道的各类工程和跨河、穿河、穿堤、临河的桥梁、道路、渡口、管道、缆线、取水口等建筑物及设施，建设单位必须将工程建设方案和有关文件，按照管理权限，报送县级以上河道主管机关审查同意后，方可按照基本建设程序履行审批手续。

建设项目批准后，建设单位应当将施工安排告知河道主管机关或河道管理机构，并接受其监督。

第八条　在河道管理范围内已建的渡口、管道、缆线、取水口等工程设施，河道主管机关应当定期检查，对不符合工程安全要求的，责成建设单位或使用单位在限期内改建。

在河道管理范围内已建的厂房、仓库、工业和民用建筑以及其它公共设施，由河道主管机关提出限期搬迁、拆除方案，报县级以上人民政府批准后实施。

第九条　城镇和村庄的建设与发展不得任意占用河道滩地。城镇和村庄规划的临河界限，由河道主管机关会同城镇规划等有关部门共同确定。

第三章　管理与保护

第十条　有堤防的河道，其管理范围为两岸堤防之间的水域、沙洲、滩地（包括可耕地）、行洪区、两岸堤防及护堤地；无堤防的河道，其管理范围根据历史最高洪水位或设计防洪水位确定。

河道的具体管理范围，由县级以上人民政府划定。

河道管理范围内的土地属国家所有，由河道主管机关统一管理。

第十一条　汾河、桑干河、滹沱河、漳河、沁河等省内大河的护堤地宽度为：背水坡脚向外水平延伸十米至二十米；其他河流的护堤地宽度为：背水坡脚向外水平延伸五米至十米。

第十二条　在河道管理范围内，禁止从事下列活动：

（一）修建厂房、仓库、工业和民用建筑以及其它公共设施；

（二）修建阻水的围堤、道路、渠道；

（三）种植高杆作物、芦苇和树木（堤防防护林除外）；

（四）弃置矿渣、石渣、煤灰、泥土、垃圾等阻碍行洪的物体。

在堤防和护堤地，禁止打井、挖窑、葬坟和存放物料。

第十三条　在河道管理范围内进行下列活动，必须报经河道主管机关批准，涉及其他管

理部门的，依据有关法律、法规规定办理：

（一）采砂、采石、取土、淘金等；

（二）爆破、钻探、挖筑鱼塘；

（三）修建挑坝或者其他工程设施；

（四）开采地下资源及进行考古发掘；

（五）截水、阻水、排水。

第十四条 禁止损毁堤防、护岸、闸坝等水工程建筑物和防汛设施、水文监测和测量设施、河岸地质监测设施以及通信照明等设施。

第十五条 河道主管机关应做好管理工作，任何单位和个人不得干扰河道主管机关的正常工作；非河道管理人员不得操作河道上的涵闸闸门。

第十六条 河道的故道、旧堤及原有工程设施，未经县级以上河道主管机关批准，不得填堵、占用、拆毁。

河道管理范围内滩地的开发利用，由县级以上河道主管机关会同土地管理部门共同制定规划，报同级地方人民政府批准后实施。

第十七条 河道管理范围内营造护堤护岸林木，由河道主管机关统一规划、组织实施和管理。

本条例施行前营造的护堤护岸林木，所有权不变。需更新间伐护堤护岸林木的，应征得河道主管机关的同意，并按《中华人民共和国森林法》的有关规定办理审批手续。

第十八条 禁止围湖造田，禁止围垦河流。湖泊、河流的开发利用规划必须经县级以上河道主管机关审查批准。

第十九条 禁止向河道排放污染水体的物质，禁止在河道内清洗装贮过油类或者有毒污染物的车辆、容器。

污水经过处理达到国家规定标准的，方可向河道排放。排污口的设置和改建，排污单位向环境保护部门申报之前，必须征得河道主管机关的同意。

第四章 防汛与清障

第二十条 河道的防汛和清障工作，实行各级人民政府行政首长负责制。

第二十一条 河道管理范围内的阻水障碍物，按照"谁设障，谁清除"的原则，由河道主管机关提出清障计划和实施方案报同级防汛指挥部，由同级防汛指挥部责令设障者在规定的期限内清除。逾期不清除的，由防汛指挥部组织强行清除，并由设障者承担全部费用。

第二十二条 壅水、阻水严重的桥梁和其他跨河工程设施，根据国家规定的防洪标准，由河道主管机关提出处理意见并报经同级人民政府批准，责成建设单位在规定的期限内改建或拆除。影响汛期防洪安全的，必须服从防汛指挥部的紧急处理决定。

第五章　管理费用

第二十三条　河道堤防的防汛岁修费，按照分级管理的原则，由省财政列入年度财政预算；各地（市）、县（市、区）根据实际情况列入当地年度财政预算。

第二十四条　受河道工程和防洪排涝工程设施保护的生产经营性单位和个人，应按规定缴纳河道工程维护管理费，具体办法由省人民政府另行规定。

第二十五条　在河道管理范围内采砂、采石、取土、淘金等，必须持有许可证，并按《山西省河道采砂收费管理实施细则》的规定向河道主管机关缴纳管理费。

第二十六条　河道主管机关收取的各项费用，用于河道堤防工程的维护、管理和设施的更新改造，结余资金可以逐年结转使用，任何部门不得截取和挪用。

第二十七条　县级以上地方人民政府可以在汛期组织河道两岸的城镇和村庄、堤防保护区域内的单位和个人义务出工，对河道堤防工程进行维护和加固。

第六章　罚　　则

第二十八条　违反本条例第十二条、第十七条第二款和第十八条规定的，由县级以上河道主管机关责令其纠正违法行为和采取补救措施，可以并处警告、没收非法所得或者二千元以下罚款；对有关责任人员，由其所在单位或者上级主管机关给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第二十九条　违反本条例第十三条规定的，由县级以上河道主管机关责令其纠正违法行为和采取补救措施，可以并处警告、没收非法所得或者三千元以下罚款；对有关责任人员，由其所在单位或上级主管机关给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第三十条　违反本条例第十四条、第十五条规定的，由县级以上河道主管机关责令其纠正违法行为、采取补救措施和赔偿损失，可以并处警告或者五千元以下罚款；违反治安管理规定的，按照《中华人民共和国治安管理处罚条例》的规定处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第三十一条　当事人对行政处罚决定不服的，可以在接到处罚通知之日起十五日内，向作出处罚决定的机关的上一级机关申请复议，对复议决定不服的，可以在接到复议决定之日起十五日内，向人民法院起诉。当事人也可以在接到处罚通知之日起十五日内，直接向人民法院起诉。当事人逾期不申请复议或者不向人民法院起诉又不履行处罚决定的，由作出处罚决定的机关申请人民法院强制执行。

对治安管理处罚不服的，按照《中华人民共和国治安管理处罚条例》的规定办理。

第三十二条　河道主管机关和管理机构的工作人员玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的，由其所在单位或上级主管部门给予行政处分；情节严重构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第七章 附 则

第三十三条 本条例具体应用中的问题由山西省人民政府水行政主管部门负责解释。

第三十四条 本条例自一九九四年十月一日起施行。

关于《山西省河道管理条例(草案)》修改情况的说明

在山西省第八届人民代表大会常务委员会
第十次会议上

山西省人大常委会委员、农村工作委员会副主任 王 善

主任、副主任、秘书长、各位委员：

今年5月，省八届人大常委会第九次会议对《山西省河道管理条例(草案)》(以下简称《条例草案》)，进行了初审。审议过程中，常委会组成人员和部分列席会议的同志提出了许多好的修改意见和建议。会后，农工委会同法工委、省政府法制局、省水利厅的同志，根据初审时提出的意见和建议对《条例草案》作了两次修改，并将修改稿印发常委会组成人员、有关工作委员会、各地区人大工作委员会、省辖市人大常委会，部分县(市)人大常委会、省政府办公厅和省直有关单位，广泛征求意见。同时，组织调查组，赴黑龙江省和辽宁省进行了考察取经。在此基础上，对《条例草案》又作了修改，并送法工委征求意见。之后，农工委主任办公会议对《条例草案》再次讨论修改，于6月24日提请主任会议研究讨论。根据主任会议的意见，会同法工委等单位修改后，形成提请本次常委会复审的《条例草案》。现就《条例草案》的修改情况作如下说明：

一、关于结构问题

原《条例草案》共六章三十条，现为七章三十五条，比原《条例草案》增加了一章五条。其中，新增加了一章，即第五章；增加了七条，即现在的第二十三条、二十四条、二十五条、二十六条、二十七条、三十一条和三十二条；删去了两条，即原来的第二十条和第二十八条。

二、关于增减条款的内容及理由

1、为了加强河道的管理，根据《中华人民共和国河道管理条例》的有关规定，结合我省的实际，增加了第五章"维护费用"一章，共五条。这几条规定，有的已在实际中执行，如防汛岁修费，省财政每年拨款600万元，各地、市每年也有拨款，如大同市财政每年拨款10万元左右。有的国务院和省政府已有规定，需要通过地方立法来规范，如在河道采砂、开石、取土、淘金的收费问题，水利部、财政部、国家物价局制定了管理办法〔水财(1990)16号通知〕，我省也有相应的实施细则。